

공공기관 공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-01호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ○○○○본부 ○○○○처

조치부서 ○○○○처

내 용

1. 사건 개요

부장 BBB는 0000년 00월경 같은 부서에 근무했던 직원 A(이하 “신고인”)에게 업무 외 시간(밤 9시 이후, 휴일 등)에 전화나 텔레그램으로 타 직원들에 대한 험담 등의 내용으로 사적 대화를 요구하였으며, 0000년 00월 0일부터 0000년 0월 00일까지 40회 이상 그 행위가 지속되었다. 또한 부장 BBB는 신고인에게 부서 내 동료들에 대한 험담 및 이간질 행위, 신고인에 대한 인사압박 등의 행위로 조사위원회 심의결과(0000.00.00.) 신고인과 직급상 상하관계로 지위의 우위성이 인정되고 업무상 적정범위를 넘어 신고인에게 정신적 피해를 주어 직장내 괴롭힘으로 인정되었으며, 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

<○○○처 직장내괴롭힘 관련자 현황>

구분	이름	나이(만)	입사일	직급	소속(기간)
부장 BBB	BBB	0000년생(00세)	0000.0.0.	0급/부장 (승진: '00.0.00)	▲▲▲▲▲▲▲부 ('00.0.00.~현재)
신고인	A	0000년생(00세)	0000.0.00.	0급/과장	▲▲▲▲▲▲▲부 ('00.0.00.~'00.00.00.)

* 인사기록카드 재구성(사건발생 기준)

* 신고인 인사발령 : 인사발령 제 000호(인사부-ββββ, 0000.00.00.)에 의거, ○○○○○○○○부로 전보

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 집무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항에서 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 같은 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에 의거 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·**정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위**

3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

부장 BBB는 0000년 0월 일 공개경쟁채용으로 입사하여, ◎◎처 ㉠팀을 거쳐 0000년 0월 0일 ◎◎처 ◆◆◆부로 전보하여, 0000년 0월 0일 0급 차장으로 승진하였으며, 0000년 0월 00일 ◎◎처 ㉠부(現.▲▲▲▲▲부)로 전보 후 0000년 0월 00일자 0급 부장으로 승진하여 현재 ▲▲▲▲▲부 부장 직책으로 근무중인자로서,

가. 업무시간 외 사적대화 요구 행위

부장 BBB는 신고인에게 업무시간 이후(주로 21시 이후), 휴일 등에 전화 통화나 텔레그램을 요구하여 대화를 나누었으며, 신고인이 제출한 텔레그램 대화내용에서 ‘텔레그램으로 해.’, ‘집에 왔으니 아무 때나 전화 줘.’, ‘통화?’ 라며, 부장 BBB가 신고인에게 연락을 요구한 사실을 확인하였다. 신고인이 제출한 통화목록에서 확인되는 일자는 총 4일(0000.00.00, 0000.00.00, 0000.00.00, 0000.00.00)로 이는 극히 일부에 해당한다. 신고인의 일기장 기록(0000년~0000년)에 따르면 전화 및 텔레그램을 통한 부장 BBB과의 대화는 0000년 00월 0일부터 0000년 0월 00일까지 40회 이상 지속 된 것으로 확인되었고, 그 내역은 다음과 같다.

<업무시간 외 연락요구 - 통화목록 제출 현황>

일시	통화시간	발신자	비고
0000.00.00.	(오후) 09:16	부장 BBB	부재중
	(오후) 10:01	신고인	미연결
0000.00.00.	(오후) 09:03	부장 BBB	부재중 4회
	(오후) 09:05	부장 BBB	
	(오후) 09:06	부장 BBB	
	(오후) 09:16	부장 BBB	
	(오후) 09:16	신고인	통화(18분간)
	(오후) 10:01	신고인	미연결
0000.00.00.	(오후) 10:54	신고인	통화(28분간)
0000.00.00.	(오후) 08:46	신고인	미연결
	(오후) 08:48	신고인	통화(49분간)
	(오후) 09:38	신고인	미연결
	(오후) 11:02	신고인	통화(1시간18분)

* 조사위원회 조사자료(신고인 제출) 재구성

<업무시간 외 연락요구 - 신고인 일기 기록>

순번	일시	내용	순번	일시	내용	순번	일시	내용
1	0000.00.00.	부장 BBB 연락	19	0000.00.00.	부장 BBB 연락	37	0000.00.00.	부장 BBB 연락
2	0000.00.00.	자가격리 끝나는 날	20	0000.00.00.	부장 BBB 연락	38	0000.00.00.	부장 BBB 연락
3	0000.00.00.	부장 BBB 연락	21	0000.00.00.	부장 BBB 연락	39	0000.00.00.	부장 BBB 연락
4	0000.00.00.	부장 BBB 연락이 피곤, 복잡	22	0000.00.00.	부장 BBB 연락	40	0000.00.00.	부장 BBB 연락(협담)
5	0000.00.00.	부장 BBB 통화	23	0000.00.00.	부장 BBB 연락	41	0000.00.00.	부장 BBB 연락
6	0000.00.00.	부장 BBB과 술	24	0000.00.00.	부장 BBB 통화	42	0000.00.00.	부장 BBB 연락
7	0000.00.00.	부장 BBB 통화	25	0000.00.00.	부장 BBB 연락(협담)	43	0000.00.00.	부장 BBB 연락 (텔레그램 악몽)
8	0000.00.00.	부장 BBB 통화	26	0000.00.00.	부장 BBB 연락(협담)	44	0000.00.00.	부장 BBB 통화
9	0000.00.00.	부장 BBB 연락	27	0000.00.00.	부장 BBB 연락	45	0000.00.00.	부장 BBB 통화
10	0000.00.00.	부장 BBB 호출	28	0000.00.00.	부장 BBB 연락	46	0000.00.00.	신고인 심경 기록
11	0000.00.00.	부장 BBB 통화	29	0000.00.00.	부장 BBB 연락	47	0000.00.00.	신고인 심경 기록
12	0000.00.00.	부장 BBB 통화	30	0000.00.00.	부장 BBB 연락	48	0000.00.00.	신고인 심경 기록 (연락 좀 그만해)
13	0000.00.00.	부장 BBB 연락	31	0000.00.00.	부장 BBB 연락	49	0000.00.00.	신고인 심경 기록
14	0000.00.00.	부장 BBB 통화	32	0000.00.00.	부장 BBB 연락	50	0000.00.00.	신고인 심경 기록
15	0000.00.00.	부장 BBB 통화	33	0000.00.00.	부장 BBB 연락	51	0000.00.00.	신고인 심경 기록
16	0000.00.00.	부장 BBB 통화	34	0000.00.00.	부장 BBB 연락	52	0000.00.00.	신고인 심경 기록
17	0000.00.00.	부장 BBB 통화	35	0000.00.00.	부장 BBB 연락	53	0000.00.00.	신고인 심경 기록
18	0000.00.00.	부장 BBB 통화	36	0000.00.00.	부장 BBB 연락			

* 조사위원회 조사자료(신고인 제출) 재구성

위와 관련하여, 조사위원회는 신고인이 부서발령 초기에는 어느 정도 부장 BBB와 호응하여 대화를 나누었으나, 부장 BBB의 계속되는 대화요구로 인해 부담감을 갖게 되고 타직원에 대한 험담이나 평판 등에 관한 반복되는 주제의 대화내용, 업무시간 외 늦은 시각이나 휴일, 장시간 대화, 대화 빈도가 늘어나는 등 상사와 부하직원 간에 이루어지는 일상적·통상적 범위를 벗어나기 시작하자 신고인이 서서히 정신적 압박감을 느꼈고, 그 증거로 신고인이 제출한 일기장에서 심경의 변화가 관찰되며 서서히 정신적 고통이 악화되었음을 확인하였다.

이로써 부장 BBB의 업무 외 사적대화 요구 행위는 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 품위유지의무를 위반하였다.

나. 부서 내 동료들에 대한 험담 및 이간질 행위

부장 BBB는 신고인에게 업무시간 내·외를 불문하고 텔레그램을 보내면서 부서 내 다른 직원들에 대해 험담하며 인사에 영향력을 행사 할 수 있는 말을 하였고, 신고인이 ▲▲▲▲▲▲부로 발령 난 것을 다른 직원들이 험담하고 있다고 전하면서 특정인과 어울리지 말고 피하라고 하는 등 이간질을 하였다. 그 증거로는 신고인이 제출한 텔레그램 대화내용에 부장 BBB의 이간행위에 대한 구체적인 문구의 대화 내용에서 업무의 적정성 범위를 일탈한 점이 확인되며, 그 내용은 다음과 같다.

<신고인 제출 텔레그램 대화내용 발췌>

일시	피감사인 발언 (신고인 발언)	비고
0000.00.00. *신고인 자가격리 기간		험담
0000.00.00.		이간 행위
0000.00.00.		이간 행위

* 조사위원회 조사자료(신고인 제출) 재구성

또한 부장 BBB는 2020년 10월경 제3자와 카카오톡 대화도중 “A(신고인)가 제 간자인 것처럼”이라며 신고인에 대하여 ‘간자’(間者)라고 지칭한 사실이 있다. ‘간자’의 사전적 의미는 한 국가나 단체의 비밀이나 상황을 몰래 알아내어 경쟁 또는 대립 관계에 있는 국가나 단체에 제공하는 사람으로 통상 스파이나 간첩을 뜻한다.

위와 관련하여, 조사위원회는 부장 BBB의 지시로 신고인이 사실상 부서원들과 거리를 두어 부서 내에서 고립된 위치에 있었던 것으로 보이며, 신고인이 당시 정신적 피해를 입은 것이 추정되고 신고인 주장과도 일치한다고 판단하여 직장내 괴롭힘으로 인정하였고, 품위유지의무를 위반하였다.

다. 인사압박 및 신고인 협담 행위

부장 BBB는 0000년 0월 00일 오후 9시경 신고인이 재택근무 업무보고를 하지 않자, 이를 확인코자 신고인과 통화를 하는 과정에서 신고인에게 압박지르며 팀에서 계속 있을 생각인지 물어보았고, 신고인에게 본인과 잘 맞지 않으니 그만 같이 일을 하자는 취지의 발언을 한 사실이 있다. 또한 부장 BBB는 소속 본부장에게 0000년 0~0월경 본사 0층 본부장실에서 ‘신고인이 일을 잘 못한다.’, ‘신고인이 ◎◎처 내 정보를 전 사장의 측근에게 내보낸다.’, ‘다른 직원으로 바꿔 달라.’라며 신고인을 부서에서 내보내려는 취지의 발언을 한 사실이 있다.

위와 관련하여, 신고인이 작성한 0000년 0월 00일자 일기에서 ‘치욕스럽다.’, ‘어제 비굴하게 굴지 말고 어디 간다고 했어야 했다. 그런데 어디로 간다 말인가.’라고 신고인 자신이 인사에 불이익을 당할 수 있다는 불안감과 인사압박으로 인하여 정신적 고통을 받은 것이 확인되었고, 0000년 0월 및 0월경 다른 직원들과 대화 도중 부장 BBB가 자신을 부서에서 내보내려고 협담을 한다는 것을 전해 듣고 정신적 고통을 받은 것이 확인되었다. 이로써 부장 BBB의 행위는 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 품위유지의무를 위반하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

가. 업무 시간 외 사적 대화 요구

부장 BBB는 신고인과 누가 먼저라고 할 것 없이 서로 연락을 주고받은 것이며, 메신저로 특정 주제에 대하여 이야기를 나누다가 대화가 길어지면서 메신저로는 한계가 있으니 유선으로 대화를 하자는 취지로 전화를 하였고, 자주 연락을 한 것은 맞지만 신고인의 주장대로 매일 연락을 하지는 않았으며, 연락 빈도에 대해서는 정확히 기억나지 않는다고 주장 하였다.

신고인과 연락한 취지는 신고인의 업무적응 기간 동안 사적인 친분관계의 연장선으로 신고인을 챙겨주려고 한 것이고, 개인적 친분관계 뿐만 아니라 신고인의 고충, 부서원과의 불협화음 등 신고인이 부서 내에서 성과를 낼 수 있도록 상급자로서 챙겨주고 다독여주고 마음을 안정시켜주기 위해서 연락을 한 것이지, 고의적으로 괴롭힘의 의도나 특정 목적이 있었던 것은 아니라고 주장하였다.

신고인과 주고받은 텔레그램 메시지 내용과 관련해서는 신고인과 나눈 많은 대화주제 중 하나로 협담은 아니며 직원들에 대한 평판에 관한 것으로, 신고인의 고충을 청취하는 중에 신고인이 싫어하는 직원들에 대해 본인이 호응을 해주는 과정에서 다소 표현이 과격했던 점에 대해서는 인정을 하고, 신고인과 친분관계로 편하게 대화를 한 것인데, 돌이켜보니 당시 관리자로서 부족했다고 생각하며 본인이 부장 진급 직후 다소 미흡하게 대응했던 것에 대해서는 반성을 하고 있다고 주장하였다.

그러나 신고인이 제출한 통화목록과 일기장 기록에 따르면 대화내용(타직원 협담), 대화의 시각(오후 9시 이후), 대화시간(20분 ~ 1시간), 빈도(거의매일) 등이 통상적인 부서장과 부서원간의 업무 독려나 성과점검 등의 업무적 차원을 넘어선 것으로 판단되며, 특히 대화내용은 급한 업무처리 목적의 필요성이 아닌 사회통념에 맞지 않는 타직원들의 협담 등에 관한 것으로 업무 외 시간이나 휴일 등에 지속적으로 이러한 연락을 하는 것이 신고인 입장에서는 충분히 불쾌감 등 정신적 피해사실이 있는 것으로 판단되며, 부서를 총괄·관리하는 부서장으로서 부적절한 것으로 「인사규정」 제43조 품위유지 의무를 위반한 것으로 판단된다.

나. 부서원 협담 및 이간 행위

부장 BBB는 부서 내 직원들을 협담한 것은 아니고 평판에 대하여 편하게

이야기를 한 것이며, 신고인이 발령 초기 ○○처 내에서 힘들어할 때 부서 및 업무적응에 있어 본인이 도움을 주었고, 0000년 0~0월경 부서 내 신고인과 부서원 간에 갈등상황이 있어 본인이 잘 융화 하라고 조언을 한 적은 있지만, 특정인과 어울리지 말고 피하라는 등의 이간행위를 한 적은 없다고 주장하고 있다. 또한 신고인이 부서 발령 이후 부서 내 다른 직원들과 불편한 관계여서 배려차원에서 재택근무 일정을 분리하여 계획을 수립한 것이라고 주장하였다.

신고인에 대하여 ‘간자’라는 일본식 한자어를 사용하여 지칭한 것은 정확한 의미를 잘 모르고 사용한 것으로, 주무차장 정도로 부서원들을 융화시킬 수 있는 사람이나 같이 의논을 할 수 있는 사람 정도로 생각한 것으로 주장하였다.

또한 부장 BBB는 부하직원을 챙기려고 했던 마음이 미숙하여 발생한 일로 성찰하고 반성하고 있으며 본인은 괴롭힐 의도도 전혀 없었고 초임 부장으로서 부서원들의 갈등을 잘 해결하지 못하여 후회가 되고 앞으로는 이런 일이 발생 하지 않도록 주의를 기울이겠다고 진술하였다.

그러나 신고인이 제출한 텔레그램 대화내용(0000.00.0., 0000.00.00., 0000.0.0.)에 의하면 부서 직원들을 험담하며 이간행위로 볼 수 있는 정황이 확인되고, 신고인에게 ‘간자’ 라고 지칭한 것도 그 의미를 잘 모르고 사용하였다고 주장하나, ‘간자’라는 표현은 통상적으로 스파이와 같은 의미로 사용된다는 점 등을 고려하면 출처와 의미, 사용의도를 떠나 신고인을 그러한 의혹을 살 만한 용어로 지칭한 것 자체만으로 부서장으로서 부적절한 행위로 「인사규정」 제43조 품위유지 의무를 위반한 것으로 판단된다.

다. 인사압박 및 신고인 험담 행위

부장 BBB는 0000년 0월 00일 신고인이 재택근무 보고를 하지 않아 이를 확인코자 신고인과 통화하는 과정에서 부장 BBB가 다소 격앙된 상태로 팀 내 계속 있을 생각인지 여부를 물어보는 취지의 발언을 한 적은 있다고 진술하였다.

하지만 신고인에게 정말 나가라는 의미의 발언을 한 것이 아니라 신고인의 업무지시 불이행에 대해 구두로 강하게 주의를 준 것이고, 당시 본인의 감정기복으로 신고인에게 부서 내 계속 있을 건지에 대해 강하게 발언을 한 것은 인정하나, 이것이 인사개입이나 인사압박과 같은 발언은 아니라고 주장하였다.

또한 주변에서 신고인의 이전 업무경험을 토대로 타부서 이동 여부에 대해 부장 BBB의 의견을 물어 본적도 있으나, 부서 내 인원부족 등 신고인의 잔류가 필요하였기에 본인이 거절을 하였다고 주장하였다.

부장 BBB는 신고인이 정보를 외부로 유출하며 ▲▲▲▲▲부서에서 내보내야 한다고 본부장에게 발언을 했다는 주장은 허위사실로 그런 발언을 한 적이 없으며, 신고인 주변에 말을 많이 만들어내는 사람들이 있어 거기에서 파생된 소문인 것 같다고 주장하며, 인사압박과 험담을 하지 않았다고 주장하였다.

그러나 부장 BBB가 0000년 00월 0일 신고인과 주고받은 텔레그램 메시지 등에서 다른 직원들에 대한 험담 및 부서원들의 인사에 영향력을 행사 할 수 있는 취지의 발언을 한 사실이 있는 점, 부장 BBB가 본부장에게 신고인이 일을 못하고 ○○처 내부 정보를 유출하고 있어 내보내야 한다는 취지의 발언을 하는 것을 직접 들은 적이 있다는 참고인 진술과 신고인이 제출한 녹취록(아래 표 참조) 내용 등에 따라 부장 BBB의 눈 밖에 나게 될 경우 신고인 자신도 인사에 불이익

이 발생 할 수 있을 것이라는 불안감에 시달렸다는 주장은 신빙성이 있다고 보여지고, 0000년 0월 이후 부장 BBB과 신고인의 친분관계가 악화된 것으로 추정되는 시기에 확인되지 않은 허위사실을 본부장에게 유포하며 신고인을 헐담하는 등의 행위는 부서장으로서 매우 부적절하며 「인사규정」 제43조 품위유지 의무를 위반한 것으로 판단된다.

<신고인 녹취록 일부 발췌 >

구분	일시	주요내용
녹취록1	0000.0.00. (신고인-B직원)	
녹취록2	0000.0.00. (신고인-C직원)	

* 조사위원회 조사자료(신고인 제출) 재구성

부장 BBB는 추가적으로 이건과 관련하여, 신고인이 ◎◎처 발령 초기에 시기와 질투를 받는다고 하소연하여 상급자로서 부하직원을 최대한 챙겨주려고 한 것이며, 당시 신고인이 본인에게 선물도 챙겨주는 등 서로 친분관계에서 개인적인 사담을 나눈 것으로 신고인을 괴롭힐 의도는 아니었다고 주장하였고, 신고인에게 악감정도 없으며, 허심탄회하게 대화를 나누고 싶지만 상황이 여의치 않아 조사위원을 통해 진심어린 사과를 전달 해 달라고 요청하였다고 진술하였다.

또한 초임 부서장으로 미숙하게 상황을 대처한 점을 깊이 반성하며 공사의 동절기 수급안정을 위해 10년간 늦은 밤까지 스팟구매 업무담당, 장기계약 시 ◎◎비 절감(000 : 1조 1천 억원, 00 : 7천 억원) 등의 업무성과를 이루며 실무자로서 공사를 위해 헌신하고 최선의 노력을 하였다는 점 등 향후 본인에게 새롭게 보직이 주어진다면 이런 부분을 감안하여 더욱 나은 관리자의 모습을 보이도록 노력할 것으로 선처를 부탁드립니다 진술하였다.

위 위반행위와 관련하여, 부장 BBB는 직장내 괴롭힘으로 인정되었기에 「취업규칙」 제67조에 따라 직장내 괴롭힘 행위자로 인정된 자에 대해서는 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치가 필요한 사항으로써, 「인사규정」 제43조 품위유지의무를 위반하여 명백한 징계사유에 해당한다.

5. 징계양정 사유

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019년 2월 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019년 1월 15일 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’개념을 법률에 규정하였고, 2019년 7월 16일 부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019년 7월 16일부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)에 따라 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고

체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 부장 BBB는 ① 직장내 괴롭힘 및 갑질 관련 교육을 이수 하였음에도 상급자로서 업무시간 외 사적 대화 요구 등으로 업무상 적정범위를 넘어 신고인에게 정신적 피해를 유발하여 직장내 괴롭힘으로 인정됨으로써 품위 유지의무를 위반 한 점 ② 확인되지 않은 허위사실을 유포하여 신고인을 헐뜯는 발언을 한 점 ③ 상사로서 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행해야하고, 부서원간 상호 협동과 화합을 도모하도록 조직 분위기를 조성하고 팀워크를 유지하여 조직의 원활한 운영에 대한 총괄·관리의 책임이 있는 자로서 향후 괴롭힘의 재발 방지 및 직장내 괴롭힘 문제의 경각심을 높여 유사 사안 예방노력 등을 위한 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(◆◆◆◆처장)은 업무 시간 외 사적 대화 요구 등으로 직장내 괴롭힘이 인정되어 「인사규정」 제 43조(품위유지의무)를 위반한 부장 BBB에게 「인사규정」 제 48조(징계)의 규정에 따라 **징계처분**하시기 바랍니다.(견책)